

Vertraulichkeitsvereinbarung

Non disclosure agreement



zwischen

Schaufler Tooling GmbH & Co. KG, vertreten durch die Schaufler GmbH, diese wiederum vertreten durch den Geschäftsführer Siegfried Heinrich, Goethestraße 72, 89150 Laichingen

- nachfolgend

„Schaufler Tooling GmbH & Co. KG“

genannt -

Sebastian Spuhler, Mohamed Douioui GbR
Prozessia.
Campus Starterzentrum Gebäude A1 1
66123 Saarbrücken

-nachfolgend „Lieferant“ genannt -

Diese Vereinbarung dient dem Schutz vertraulicher Informationen, die zwischen den Vertragsparteien ausgetauscht werden.

Die Parteien vereinbaren daher Folgendes:

1. Soweit nicht in der nachfolgenden Ziffer 3 anders vorgesehen, sind sämtliche Informationen, die die Parteien miteinander austauschen, vertraulich zu behandeln. Als vertrauliche Informationen in diesem Sinne unabhängig von dem Medium, in dem sie enthalten sind, gelten insbesondere Informationen über Produkte, Herstellungsprozesse, Know-how, Geschäftsgeheimnisse, Muster, Prototypen, technische Ideen, Geschäftsstrategien, Pläne, Designs etc., die eine Partei oder ein ihr verbundenes Unternehmen der anderen Partei zugänglich macht.
2. Die Parteien verpflichten sich, dass sie vertrauliche Informationen:
 - a) entsprechend vertraulich und mit der dazu erforderlichen Sorgfalt behandeln;
 - b) nur zu dem in dieser Vereinbarung vorgesehenen Vertragszweck verwenden und

between

Schaufler Tooling GmbH & Co. KG, represented by Schaufler GmbH, which in turn is represented by the Managing Director Siegfried Heinrich, Goethestraße 72, 89150 Laichingen, Germany.

- hereinafter referred to as

"Schaufler Tooling GmbH & Co. KG"

named -

Sebastian Spuhler, Mohamed Douioui GbR
Prozessia.
Campus Starterzentrum Gebäude A1 1
66123 Saarbrücken

- hereinafter referred to as "Supplier" -

This agreement shall protect confidential information which shall be disclosed or made available between the contractual parties.

Therefore, the parties agree as follows:

1. Subject to para. 3, all information disclosed between the parties shall be treated confidential. Confidential Information shall enclose in particular information on products, manufacturing processes, know-how, business secrets, samples, prototypes, technical ideas, business strategies, technical plans, designs etc. disclosed by a party or its affiliates to the other party.
2. The parties undertake and represent to each other:
 - a) to treat Confidential Information confidentially and with due care;
 - b) to use Confidential Information only for the purpose agreed between the parties; and

1/5

Schaufler Tooling GmbH & Co. KG
Goethestraße 72
89150 Laichingen
Postfach 1209
89145 Laichingen
Telefon / Phone +49 -7333- 9608 – 0

website: <https://sftooling.com>
Geschäftsführer / Managing Director
Siegfried Heinrich,
Dr. Joachim Schuster,
Andreas Thunich

e-mail: info@schaufler.de
Registergericht / Court of Registry: Ulm
HR-Nr. / Commercial Register No:
KG: HRA 1841 / GmbH: HRB 1034

Version 13

19 Januar 2026

Vertraulichkeitsvereinbarung

Non disclosure agreement



- | | |
|---|--|
| <p>c) nur soweit vervielfältigen, wie dies mit dem Vertragszweck vereinbar ist und angefertigte Vervielfältigungen ebenfalls und entsprechender dieser Geheimhaltungsvereinbarung vertraulich behandeln.</p> <p>3. Als vertrauliche Information im Sinne dieser Vereinbarung gelten nicht solche Informationen, hinsichtlich derer diejenige Partei, die die betreffende Information erhalten hat, beweisen kann:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dass die vertrauliche Information zum Zeitpunkt der Weitergabe öffentlich bekannt ist und dieser Umstand nicht auf ihr Fehlverhalten zurückzuführen ist;b) zu ihrer Kenntnis auf anderen Wegen als durch die andere Vertragspartei oder mit dieser verbundenen Unternehmen gelangt ist, ohne dass eine gegenüber letzteren unmittelbar oder mittelbar bestehende Pflicht zur Vertraulichkeit verletzt wurde;c) dass sie die vertrauliche Information auf andere Weise erlangt hat bevor sie sie von der anderen Partei erhalten hat. <p>4. Jede Vertragspartei ist zur Weitergabe von vertraulichen Informationen berechtigt, soweit sie aufgrund einer Rechtsvorschrift oder behördlicher Anordnung dazu verpflichtet ist, die andere Partei über die beabsichtigte Weitergabe schriftlich informiert hat und die nach Gesetz vorgesehenen und angemessenen Vorkehrungen getroffen hat, um den Umfang der Weitergabe so gering wie möglich zu halten.</p> <p>5. Jede Vertragspartei wird ihren Angestellten, verbundenen Unternehmen und Beratern vertrauliche Informationen nur so weit zugänglich machen, als dies nach dem Vertragszweck dieser Vereinbarung erforderlich ist. Macht eine Partei in Satz 1 genannten Personen vertrauliche Informationen zugänglich, so ist sie für die Einhaltung der Vertraulichkeit nach dieser Vereinbarung durch diese Personen verantwortlich. Eine Verletzung der</p> | <p>c) to reproduce Confidential Information only to the extent necessary and to treat such reproductions also and corresponding to the obligations under this non-disclosure agreement as Confidential Information.</p> <p>3. The Parties hereto agree that the following information, shall not be regarded as Confidential Information if the Party which received such information (Receiving Party) can proof that such information</p> <ul style="list-style-type: none">a) have become publicly known, without fault on the part of the Receiving Party, subsequent to disclosure by the other Partyb) have been lawfully received by the Receiving Party from a source, other than the other Party or of one of its affiliates;c) have been otherwise known by the Recipient prior to disclosure of the other Party. <p>4. Each party shall have the right to disclose Confidential Information to the extent required by applicable law or regulation, provided that the Recipient shall give the other Party prompt written notice and takes reasonable and lawful actions to avoid and/or minimize the extent of the disclosure.</p> <p>5. Each party shall make available the Confidential Information to its employees, its affiliates and its consultants only to the extent that this complies with the contractual purpose of this Agreement. If a party discloses Confidential Information to a person under sentence 1, then the party shall be liable for observance of confidentiality relating to this agreement by that person. Each breach of confidentiality by a person under sentence 1 shall be seen as culpability of that party which made</p> |
|---|--|

2/5

Schaufler Tooling GmbH & Co. KG
Goethestraße 72
89150 Laichingen
Postfach 1209
89145 Laichingen
Telefon / Phone +49 -7333- 9608 – 0

website: <https://sftooling.com>
Geschäftsführer / Managing Director
Siegfried Heinrich, Dr. Joachim Schuster,
Andreas Thunich

e-mail: info@schaufler.de
Registergericht / Court of Registry: Ulm
HR-Nr. / Commercial Register No:
KG: HRA 1841 / GmbH: HRB 1034

Vertraulichkeitsvereinbarung

Non disclosure agreement



Vertraulichkeit nach dieser Vereinbarung durch eine in Satz 1 genannte Person hat die Partei, die vertrauliche Informationen zugänglich gemacht hat, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Keine der Parteien wird im Übrigen vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei verwerten oder sonst wirtschaftlich für sich nutzen.

6. Der Lieferant verpflichtet sich, während der Laufzeit dieser Vereinbarung sowie für einen Zeitraum von 36 Monaten nach deren Beendigung, keine Kunden, Endkunden oder sonstigen Geschäftspartner der Schaufler Tooling GmbH & Co. KG, die ihm im Rahmen dieser Vereinbarung oder im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit der Vertragsparteien unmittelbar oder mittelbar bekannt geworden sind, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Schaufler Tooling GmbH & Co. KG direkt oder indirekt anzusprechen, zu beliefern, zu umwerben oder Geschäftsbeziehungen aufzunehmen oder zu vertiefen, sofern dies unter Nutzung oder im Zusammenhang mit vertraulichen Informationen im Sinne dieser Vereinbarung erfolgt. Dies gilt auch für eine Weitergabe oder Umgehung über verbundene Unternehmen oder sonstige Dritte. Gesetzlich zulässige, bereits vor Abschluss dieser Vereinbarung bestehende Geschäftsbeziehungen des Lieferanten bleiben unberührt, sofern der Lieferant nachweist, dass diese unabhängig von den im Rahmen dieser Vereinbarung erlangten vertraulichen Informationen begründet wurden.
7. Es besteht darüber Einverständnis, dass keine Partei das Eigentum oder sonstige Nutzungsrechte an den vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei aufgrund dieser Vereinbarung erwirbt.
8. Diese Vereinbarung gilt so lange, als die Vertragsparteien untereinander vertrauliche Informationen austauschen, jedoch nicht länger als 10 Jahre nach Abschluss des letzten Geschäftsvorgangs.
Die Vertragsparteien sind verpflichtet, vertrauliche

Confidential Information available. None of the contractual parties shall exploit or otherwise use the other party's Confidential Information on its own behalf.

6. The Supplier undertakes, during the term of this Agreement and for a period of 36 months after its termination, not to directly or indirectly contact, supply, solicit or enter into or intensify any business relationship with customers, end customers or other business partners of Schaufler Tooling GmbH & Co. KG which have become known to the Supplier directly or indirectly within the scope of this Agreement or in connection with the cooperation between the Parties, without the prior written consent of Schaufler Tooling GmbH & Co. KG, insofar as this is carried out by using or in connection with Confidential Information within the meaning of this Agreement. This shall also apply to any disclosure or circumvention via affiliated companies or other third parties. Lawful business relationships of the Supplier that already existed prior to the conclusion of this Agreement shall remain unaffected, provided that the Supplier proves that such relationships were established independently of the Confidential Information obtained within the scope of this Agreement.
7. This Agreement shall not be construed to grant any license or other rights except as expressly specified herein.
8. This agreement shall remain in full force and effect for as long as the parties to the agreement continue to exchange confidential information with each other, but for no longer than 10 years after the conclusion of the last business transaction.

3/5

Vertraulichkeitsvereinbarung

Non disclosure agreement



Informationen nach Beendigung des Vertragsverhältnisse oder nach schriftlicher Aufforderung unverzüglich im Original einschließlich etwaiger Kopien zurückzugeben oder endgültig zu vernichten.

9. Diese Vereinbarung kann ganz oder teilweise nur schriftlich abgeändert oder ergänzt werden.
10. Jede Partei garantiert, dass die unter dieser Vereinbarung zur Verfügung gestellten Informationen in keiner Weise oder zu keinem Zweck verwendet werden, der die laufenden Geschäfte der anderen Partei beeinträchtigen könnte.
11. Für jeden Fall, in dem eine Partei gegen die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung verstößt, hat die verletzende Partei der anderen Partei eine Vertragsstrafe in Höhe von 50.000,00 € (in Worten: fünfzigtausend Euro) zahlen, es sei denn, die verletzende Partei beweist, dass sie den Verstoß nicht zu vertreten hat. Weitergehende Ansprüche der verletzten Partei werden hiervon nicht berührt.
12. Falls eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar ist oder wird, so bleiben die anderen Bestimmungen der Vereinbarung weiterhin wirksam. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine solche wirksame oder durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für etwaige Vertragslücken.
13. Die durch diese Vereinbarung geschaffene rechtliche Beziehung zwischen den Parteien stellt keine Form von Partnerschaft, Joint Venture oder Vereinbarung über die Aufteilung von Gewinnen oder Verlusten dar.
14. Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und ersetzt alle anderen Vereinbarungen, mündlich

Upon written request by the disclosing Party, the receiving Party shall either return to the disclosing Party all Confidential Information received from the disclosing Party under this Agreement, or destroy the same, and in either event shall make no further use of such Confidential Information.

9. This Agreement may be modified or amended in all or in part only in writing.
10. Each party warrants that the Information provided under this Agreement will not be used in any manner or for any purpose that may affect the current business of the other Party.
12. In every event of a breach of the Parties's liabilities under this agreement, the infringing Party is liable for 50.000,00 € penalty for each breach, unless the infringing Party proves that it is not responsible for the breach. This shall not affect any other claims of the other Party.
12. If any of the provisions of this Agreement shall become or be held invalid or unenforceable, all other provisions hereof shall remain in full force and effect. The invalid provision or unenforceable provision shall be deemed to be automatically amended and replaced by a valid or enforceable provision which economically accomplishes as far as possible the purpose and the intent of the invalid or unenforceable provision. The same shall apply to gaps (if any).
13. Character of the Contractual Relationship: The relationship created by this Agreement does not constitute any form of partnership, joint venture, or agreement for the sharing of profits or losses.
14. This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to its subject matter and supersedes any prior or contemporaneous agreements between the

4/5

Vertraulichkeitsvereinbarung

Non disclosure agreement



oder schriftlich mit Bezug auf die Geheimhaltung von Informationen zum oben genannten Zweck.

15. Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Als ausschließlichen Gerichtsstand vereinbaren die Vertragsparteien die Zuständigkeit der Gerichte in Ulm (Bundesrepublik Deutschland).
16. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung, geht die deutsche vor.

Unterschrift / Signature

Schaufler Tooling GmbH & Co. KG:

Laichingen, den / Laichingen, the _____

Siegfried Heinrich
Geschäftsführer / Managing Director
Schaufler Tooling GmbH & Co. KG

Parties. No modification to this Agreement will be valid unless confirmed in writing and signed by all Parties.

15. This Agreement shall be subject to the laws of the Federal Republic of Germany. The parties agree on the exclusive jurisdiction of the local courts in Ulm (Federal Republic of Germany).
16. In case of discrepancy between the German and English version, the German version shall prevail.

Unterschrift / Signature

Supplier:

Saatzbücklein, 28.01.26

[Ort], den [Datum] / [place], the [Date]

S. Thunich

Unterschrift Lieferant / Signature Supplier

Denis